

เป็นราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

เมื่อในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน มีการปรับเพิ่มค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในโซน ๑.๗ ทุกแปลง การที่ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนไม่ปรับเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีเพียงรายเดียวด้วยเหตุผลว่าที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์จากการเวนคืน ทั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในโซนดังกล่าว ย่อมถือว่าเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่เป็นธรรม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๕๓^๓/_{๑๐๐} ตารางวา ซึ่งถูกเวนคืนบางส่วนเป็นจำนวนเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑๘^๓/_{๑๐๐} ตารางวา อยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน พ.ศ. ๒๕๔๗ ในการกำหนดค่าทดแทนที่ดิน คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น เห็นว่าราคาซื้อขายที่ดินก่อนพระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับถือไม่ได้ว่าเป็นราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด เนื่องจากทางสายนี้เริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทำให้เจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ทราบแนวทางหลวงที่จะตัดผ่านเป็นผลให้ที่ดินมีราคาสูงขึ้นมาก คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น จึงให้นำราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนที่ดิน ด้วยเหตุเป็นราคาสูงสุด มีความเหมาะสมแก่สภาพทำเลที่ตั้งที่ดิน เนื่องจากได้มีการแบ่งราคาตามความเจริญและการทำประโยชน์ที่ดินไว้แล้ว และได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่อยู่ในโซนที่ ๑.๗ ในอัตราไร่ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๑,๒๐๘,๒๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้ปรับราคาค่าทดแทนที่ดินในโซนที่ ๑.๗ เป็นไร่ละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท และยังสามารถกำหนดแนวทางในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินเพิ่มเติมไว้อีก ๕ ข้อ โดยในข้อ ๔ ของแนวทางดังกล่าว กำหนดว่าที่ดินที่ได้รับประโยชน์หรือไม่เสียประโยชน์จากการเวนคืน เห็นควรยี่นราคา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ เห็นว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ทำการแบ่งแยกหลังจากถูกเวนคืนแล้วยังมีที่ดินส่วนที่เหลือได้รับประโยชน์จากการเวนคืน จึงเห็นควรยี่นราคาตามหลักเกณฑ์ข้อ ๔ ไม่ปรับราคาที่ดินที่ถูกเวนคืนที่เพิ่มขึ้นให้กับผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นพ้องด้วยกับมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จึงมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ



ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินเป็นอัตราไร่ละ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ก่อนที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ จะประกาศใช้บังคับ ได้มีการเริ่มสำรวจและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในชั้นปรองดองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้ว ประชาชนทั่วไปในบริเวณนั้นย่อมจะทราบแนวเขตที่ดินที่จะต้องเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินเป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ซื้อและผู้ขายที่ดินย่อมทราบดีว่าที่ดินดังกล่าวไม่อยู่ในแนวเขตที่ดินที่จะต้องเวนคืนราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าวจึงไม่อาจนำมาใช้เทียบเคียงว่าเป็นราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑)^๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ การพิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงต้องคำนึงถึงราคาของที่ดินที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ สภาพและที่ตั้งของที่ดินตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน ตลอดจนความเสียหายที่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนได้รับจากการเวนคืนเป็นสำคัญ

^๓ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๒๑ เงินค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ นั้น ถ้ามิได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะแล้ว ให้กำหนดโดยคำนึงถึง

(๑) ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖

(๒) ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่

(๓) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

(๔) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น และ

(๕) เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม

ถ้าการงานหรือกิจการอย่างใดที่เข้าไปในการเวนคืน ได้กระทำให้อสังหาริมทรัพย์ที่เหลืออยู่นั้นมีราคาสูงขึ้น ให้เอาราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินค่าทดแทน แต่ไม่ให้ถือว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ทวีขึ้นนั้นสูงไปกว่าจำนวนเงินค่าทดแทนเพื่อจะให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายกลับต้องจ่ายเงินให้อีก

ถ้าต้องเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แต่เพียงส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือนั้นราคาลดลงให้กำหนดเงินค่าทดแทนให้เฉพาะสำหรับส่วนที่เหลืออันราคาลดลงนั้นด้วย

การคำนวณว่าอสังหาริมทรัพย์ใดมีราคาสูงขึ้นตามวรรคสอง หรือราคาลดลงตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่อาศัยหรือประกอบการค้าขาย หรือการงานอันชอบด้วยกฎหมายอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนนั้น และบุคคลดังกล่าวได้รับความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ให้กำหนดเงินค่าทดแทนให้สำหรับความเสียหายนั้นด้วย

ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๙^{๒๔} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๒๑วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้วเห็นว่า ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นราคาสูงที่สุดและมีความเหมาะสมกับสภาพทำเลที่ตั้งที่ดิน จึงให้นำราคาดังกล่าวมาเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดหลักการค่าทดแทนที่ดิน และในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน ได้มีการให้ปรับราคาค่าทดแทนที่ดินในบางโฉนดเพิ่มขึ้น อีกทั้ง มีการกำหนดแนวทางในการกำหนดค่าทดแทนเพิ่มเติมกรณีจึงเห็นได้ว่า แนวทางการกำหนดราคาค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเฉพาะในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์กำหนดให้ต้องคำนึงถึงและถือได้ว่าชอบด้วยกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ในโฉนด ๑.๗ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดราคาค่าทดแทนไว้ในอัตราไร่ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และต่อมาในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้พิจารณาปรับเพิ่มราคาค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในโฉนดที่ ๑.๗ ทุกแปลง ให้เป็นราคาไร่ละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท แสดงให้เห็นว่า ราคาค่าทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้สำหรับที่ดินบริเวณดังกล่าวยังไม่เหมาะสมกับสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดิน ซึ่งการปรับฐานราคาค่าทดแทนเป็นการปรับเพิ่มให้แก่ผู้ถูกเวนคืนทุกรายซึ่งมีที่ดินอยู่ในบริเวณโฉนดดังกล่าว หากได้ปรับเพิ่มราคาค่าทดแทนเฉพาะผู้ถูกเวนคืนรายหนึ่งรายใดเป็นการเฉพาะเจาะจงไม่ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับการปรับฐานราคาค่าทดแทนที่ดินจากราคาไร่ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นไร่ละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ดังเช่นผู้ถูกเวนคืนรายอื่น การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ มิได้ปรับเพิ่มราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์

^{๒๔} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๙ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค การอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดเชยค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การกำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ การได้มาสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ต้องคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท

การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดเชยไปให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ



ดังกล่าว โดยอ้างว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนแล้วยังมีที่ดินเหลือ และที่ดินที่เหลือได้รับประโยชน์จากการเวนคืน เห็นควรยืนราคาตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินเพิ่มเติม (ข้อ ๔) จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกำหนดราคาค่าทดแทนการเวนคืนที่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เพราะหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการกำหนดค่าทดแทน (ข้อ ๔) ขอบที่จะนำมาใช้ภายหลังจากที่ได้ปรับเพิ่มราคาค่าทดแทนที่ดินในโซนที่ ๑.๗ ทุกแปลงแล้ว แม้จะเป็นความจริงว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีภายหลังจากการเวนคืนจะมีราคาสูงขึ้น ซึ่งถือว่าได้รับประโยชน์จากการเวนคืน แต่ข้อเท็จจริงดังกล่าวคงเป็นแต่เหตุที่ทำให้ไม่อาจพิจารณาปรับเพิ่มราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้อีกแต่เพียงเท่านั้น พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๓๐๒,๓๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๖ ของเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาของต้นเงินดังกล่าวแต่ไม่เกินอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จตามคำขอของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๐๖/๒๕๔๘)

กรณีที่ที่ดินก่อนถูกเวนคืนมีเนื้อที่ ๑๘๑ ตารางวา ใช้ประโยชน์ปลูกสร้างที่พักอาศัย ภายหลังถูกเวนคืนมีเนื้อที่เหลือเพียง ๑๘ ตารางวา ไม่สามารถปลูกสร้างที่พักอาศัยอีกต่อไปได้ แม้ในการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนแปลงดังกล่าว ผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนจะได้นำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ มาเป็นฐานในการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดิน และได้ปรับเพิ่มค่าทดแทนที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการพักอาศัยให้อีกร้อยละ ๒๐ จากราคาดังกล่าว กรณีก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นราคาค่าทดแทนที่เป็นธรรม เนื่องจากยังคงเป็นการกำหนดค่าทดแทนโดยมิได้คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดจากการถูกเวนคืนตามนัยมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น การกำหนดเงินค่าทดแทนดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนดเนื้อที่ ๒๐๐ ตารางวา ซึ่งถูกเวนคืนบางส่วนเป็นจำนวนเนื้อที่ ๑๘๑ ตารางวา ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ พร้อมสิ่งปลูกสร้างและพืชผลต้นไม้ ในส่วนของค่าทดแทนที่ดินแปลงดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ ราคาตารางวาละ ๑๓,๐๐๐ บาท โดยปรับอัตราเพิ่มสำหรับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการพักอาศัยให้อีกร้อยละ ๒๐



เป็นราคาตารางวาละ ๑๕,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๒,๘๒๓,๖๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าค่าทดแทนดังกล่าวทุกรายการมีราคาต่ำเกินไป จึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยืนราคา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และพืชผลต้นไม้เพิ่มขึ้น พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งคดีมีประเด็นมาสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดเฉพาะการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินแปลงพิพาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้นำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตามความในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าทดแทน และเพิ่มค่าทดแทนให้ตามสภาพการใช้ประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์นั้นตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันประกอบด้วยนั้น เห็นได้ว่าการเพิ่มราคาค่าทดแทนที่ดินดังกล่าวเป็นการพิจารณาในเรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเวนคืนเท่านั้น ไม่ได้พิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดจากการถูกเวนคืนด้วยแต่อย่างใด จึงถือว่ายังไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น เมื่อพิจารณาความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนในคดีนี้แล้วเห็นว่าที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นที่ดินแปลงเล็กมีเนื้อที่ ๒๐๐ ตารางวา ถูกเวนคืนเกือบทั้งแปลง เป็นเนื้อที่ ๑๘๑ ตารางวา เหลือเนื้อที่อยู่เพียง ๑๙ ตารางวา ที่ดินส่วนที่เหลือกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่อาจใช้เป็นที่ดินปลูกสร้างที่อยู่อาศัยได้ต่อไป หรือแม้แต่ว่าขายที่ดินแปลงที่เหลือก็เป็นเรื่องยาก ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการเวนคืนเป็นอันมาก ดังนั้น จึงต้องคำนึงถึงความเสียหายส่วนนี้ด้วย สมควรเพิ่มราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนอีกร้อยละ ๓๐ ของราคาค่าทดแทนที่กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กำหนดพิพากษาให้เพิ่มราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน ๗๐๕,๙๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๓๑/๒๕๕๘)

การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ แม้จะถือเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนในระดับหนึ่ง แต่เมื่อตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้มีการวางแนวทางเพิ่มเงินค่าทดแทนความเสียหายไว้ในการพิจารณา



กำหนดเงินค่าทดแทนจึงต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การกำหนดค่าทดแทนในส่วนค่าเสียหายของที่ดินที่ถูกเวนคืนยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ยังไม่เหมาะสม และเป็นธรรม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนด จำนวน ๕ แปลง ตั้งอยู่ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่ดินทั้ง ๕ แปลงดังกล่าวอยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้ประชุมมีมติกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ เท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓-พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๕,๐๐๐ บาท แต่ยังมีได้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน ต่อมา ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้ที่ดินทั้ง ๕ แปลงของผู้ฟ้องคดีทั้งสองอยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๗ เพื่อกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและผู้ถูกเวนคืนรายอื่น ๆ โดยได้นำราคาค่าทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ชุดเดิมกำหนดไว้มาพิจารณาประกอบกันแล้วเห็นว่า เงินค่าทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ชุดเดิมกำหนดไว้ถูกต้องและเป็นธรรม จึงได้มีมติกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมติเดิมที่กำหนดไว้ ดังนี้ (๑) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๖๑๐๖ เนื้อที่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา ถูกเวนคืนทั้งแปลง กำหนดเงินค่าทดแทนให้ตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (๒) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๒ เนื้อที่ ๒ งาน ๘๖ ตารางวา ถูกเวนคืนทั้งแปลง กำหนดเงินค่าทดแทนเป็นสองราคา เนื้อที่ ๒ งาน ๕ ตารางวา กำหนดเงินค่าทดแทนให้ตารางวาละ ๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๔๓๕,๐๐๐ บาท และเนื้อที่ ๘๑ ตารางวา กำหนดเงินค่าทดแทนให้ตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๓๔,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๖๖๙,๐๐๐ บาท (๓) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๑ เนื้อที่ ๒ งาน ๔๓ ตารางวา ถูกเวนคืนบางส่วนเป็นเนื้อที่จำนวน ๑ งาน ๗๘ ตารางวา กำหนดเงินค่าทดแทนให้ตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๖๘,๐๐๐ บาท (๔) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๖๑๑๑ เนื้อที่ ๓๐^๗/_{๑๐} ตารางวา ถูกเวนคืนบางส่วนเป็นเนื้อที่จำนวน ๑๑ ตารางวา กำหนดเงินค่าทดแทนให้ตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท และ (๕) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๔ เนื้อที่ ๒ งาน ๔๘ ตารางวา ถูกเวนคืนบางส่วนเป็นเนื้อที่จำนวน ๒ งาน ๒๑ ตารางวา กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้ตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๓๒๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสิ้น ๕,๐๐๕,๐๐๐ บาท

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อขอเงินค่าทดแทนที่ดินทั้ง ๕ แปลงเพิ่มและยังขอให้ซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนทั้งหมด ซึ่งได้รับการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ปรับฐานราคาที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองทั้ง ๕ แปลง เป็นตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท และเพิ่มค่าเสียหายให้อีกร้อยละ ๑๐ เป็นตารางวาละ ๑๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๔,๓๐๑,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเงินค่าทดแทนยังไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพิ่มเงินค่าทดแทนและรับเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือในอัตราเดียวกันทั้ง ๕ แปลง คือ ในอัตราตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ประเด็นที่ ๑ การกำหนดเงินค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชอบด้วยกฎหมายเหมาะสม และเป็นธรรมหรือไม่ เห็นว่า เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท เท่ากันทั้ง ๕ แปลงซึ่งสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ จึงเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนเพิ่มให้เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในระดับหนึ่ง ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่ในส่วนของเงินค่าทดแทนความเสียหายที่เพิ่มให้อีกร้อยละ ๑๐ นั้น เห็นว่า ยังไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดว่า ที่ดินที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืนอาจเพิ่มเงินค่าทดแทนได้อีกตามความเหมาะสม โดยที่ดินถูกเวนคืนทั้งหมดหรือประมาณสามในสี่เพิ่มไม่เกินร้อยละ ๒๕ ที่ดินถูกเวนคืนประมาณครึ่งหนึ่งหรือส่วนที่เหลือใช้ประโยชน์ได้จำกัดหรือส่วนที่เหลือรูปร่างไม่ดี เพิ่มไม่เกินร้อยละ ๒๐ ที่ดินนอกเหนือจากนั้น อาจพิจารณาเพื่อความเหมาะสมเป็นธรรมเป็นราย ๆ ไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๒ และเลขที่ ๒๔๖๑๐๖ ถูกเวนคืนทั้งแปลง ประกอบกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้เคยกำหนดค่าทดแทนเพิ่มในส่วนค่าทดแทนความเสียหายเพิ่มให้แก่นาง ล. ในอัตราร้อยละ ๒๕ จึงเห็นควรเพิ่มค่าทดแทนความเสียหายให้อีกร้อยละ ๒๕ ของฐานราคาตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๑๒,๕๐๐ บาท ส่วนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๔ ถูกเวนคืนเกินสามในสี่ส่วน เห็นว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้กำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายไว้เช่นเดียวกับการถูกเวนคืนทั้งแปลง และเมื่อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๔ ตั้งอยู่ติดกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๒ ความเสียหายจึงคล้ายกัน เห็นควรเพิ่มเงินค่าทดแทนความเสียหายให้อีกร้อยละ ๒๕ ของฐานปรับราคาตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๑๒,๕๐๐ บาท สำหรับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๑ ถูกเวนคืนเกินกว่าครึ่งหนึ่ง และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๖๑๑๑ ซึ่งแม้จะถูกเวนคืนไม่ถึงครึ่งหนึ่งแต่มีเนื้อที่เหลือจากการเวนคืนน้อย โดยที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวตั้งอยู่ติดกัน มีที่ดินส่วนที่เหลือรูปร่างยาวคล้ายถนน จึงถูกจำกัดการใช้ประโยชน์



ซึ่งตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ สามารถเพิ่มเงินค่าทดแทนความเสียหายได้อีกไม่เกินร้อยละ ๒๐ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ เคยพิจารณาให้ผู้อุทธรณ์รายอื่นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ จึงเห็นควรเพิ่มค่าทดแทนความเสียหายของที่ดินทั้งสองแปลงให้อีกร้อยละ ๒๐ ของฐานราคาตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท

ประเด็นที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีต้องเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองหรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ถูกเวนคืนเพียงบางส่วนมีจำนวน ๓ แปลง ได้แก่ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๔ เนื้อที่ ๒ งาน ๔๘ ตารางวา ถูกเวนคืน ๒ งาน ๒๑ ตารางวา คงเหลือเนื้อที่ ๒๗ ตารางวา ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๑ เนื้อที่ ๒ งาน ๔๓ ตารางวา ถูกเวนคืน ๑ งาน ๗๘ ตารางวา คงเหลือเนื้อที่ ๖๕ ตารางวา และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๖๑๑๑ เนื้อที่ ๓๐^๗/_{๑๐๐} ตารางวา ถูกเวนคืน ๑๑ ตารางวา คงเหลือเนื้อที่ ๑๙^๗/_{๑๐๐} ตารางวา เห็นได้ว่า ที่ดินส่วนที่เหลือของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๔ และเลขที่ ๒๓๙๖๐๑ มีเนื้อที่มากกว่า ๒๕ ตารางวา กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการที่จะรับเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ส่วนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๖๑๑๑ แม้ว่าเนื้อที่ของที่ดินจะเหลือน้อยกว่า ๒๕ ตารางวา แต่เนื่องจากที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ติดต่อกันกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๑ ซึ่งเป็นที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองและเป็นเจ้าของเดียวกันทั้งสองแปลง กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการที่จะรับเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพิ่มในส่วนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๒ เป็นเงิน ๔๒๙,๐๐๐ บาท ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๖๑๐๖ เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๔ เป็นเงิน ๓๓๑,๕๐๐ บาท ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๑ เป็นเงิน ๑๗๘,๐๐๐ บาท และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๖๑๑๑ เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๔,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในจำนวนเงินดังกล่าวในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในแต่ละช่วงเวลานับตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

^{๒๕} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ต้องเวนคืนที่ดินแปลงใดแต่เพียงบางส่วนถ้าเนื้อที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นั้นน้อยกว่าสี่สิบห้าตารางวา หรือด้านหนึ่งด้านใดน้อยกว่าห้าวา และที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นั้นมิได้ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันกับที่ดินแปลงอื่นของเจ้าของเดียวกัน หากเจ้าของร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือด้วย

ในกรณีที่มีการจัดซื้อที่ดินให้นามตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

และอัตราดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑/๒๕๕๙)

การพิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนเบื้องต้นปรากฏหลักฐานว่าที่ดินที่ถูกเวนคืนมีราคาซื้อขายกันในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนแปลงดังกล่าวเท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ จึงเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินมีโฉนด เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๗๕ ตารางวา ซึ่งถูกเวนคืนบางส่วนเป็นจำนวนเนื้อที่ ๓ งาน ๙^๙/_{๑๐} ตารางวา ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๙ แล้วมีมติให้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินเป็นรายแปลง สำหรับที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ เห็นว่าเป็นที่ดินแปลงใหญ่ติดลำหนองปลาตุก ไม่มีการพัฒนา มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ตารางวาละ ๘,๕๐๐ บาท แต่เนื่องจากที่ดินดังกล่าวมีสภาพและทำเลเช่นเดียวกับที่ดินแปลงใกล้เคียงซึ่งถูกเวนคืนเช่นกัน สภาพที่ดินยังไม่มีการพัฒนาเช่นกัน ซึ่งมีราคาประเมินทุนทรัพย์ ตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จึงกำหนดค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๓,๗๐๐,๘๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีหนังสืออุทธรณ์ขอเพิ่มเงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเพิ่มขึ้นเป็นอัตราตารางวาละ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีหลักฐานจากเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกลุ่ม ที่จัดส่งข้อมูลบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ และราคาซื้อขายที่ดินตามหนังสือลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ ว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีราคาซื้อขายสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ กรณีจึงต้องกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสามตามราคาซื้อขายในท้องตลาด เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีราคาซื้อขายตารางวาละ



๑๕,๒๗๓ บาท กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จะต้องกำหนดราคาค่าทดแทนให้ตามราคาดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดินแปลงใกล้เคียง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามอ้างราคาซื้อขายที่ดินจำนวน ๘ แปลง ซึ่งถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาฉบับเดียวกัน มีราคาซื้อขายในท้องตลาดตารางวาละ ๔๑,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่าการที่ดินจำนวน ๘ แปลงที่อ้างราคาซื้อขายเป็นการซื้อขายที่ดินที่มีการจัดสรรโครงการของหมู่บ้านจัดสรรที่ขายให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้ขายได้รวมค่าพัฒนาที่ดิน ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่าประกอบการและผลกำไรไว้ด้วย อันแตกต่างจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามที่เป็นที่ดินแปลงใหญ่ ยังไม่มีการพัฒนา จึงไม่อาจนำราคาซื้อขายดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ได้ นอกจากนี้ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามอ้างว่า ที่ดินมีราคาซื้อขายกันโดยทั่วไปในขณะที่มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท นั้น เป็นการกล่าวอ้างโดยไม่มีพยานหลักฐานใดมาสนับสนุน แต่มีพยานหลักฐานจากเจ้าพนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม ที่แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบราคาซื้อขายที่ดินแปลงของผู้ฟ้องคดีทั้งสามที่จดทะเบียนซื้อขายกันเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗ ว่ามีราคาซื้อขายตารางวาละ ๑๕,๒๗๓ บาท ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานการทำนิติกรรมซื้อขายของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเอง จึงเป็นพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักในการรับฟังมากกว่าค่ากล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามถูกเวนคืนเป็นจำนวนเนื้อที่ ๓ งาน ๘๙/๑๐ ตารางวา จึงคิดเป็นจำนวนเงินค่าทดแทน ๔,๗๑๗,๑๙๓.๒๐ บาท แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับค่าทดแทนไปแล้วจำนวน ๓,๗๐๐,๘๐๐ บาท คงเหลือเงินค่าทดแทนที่ควรได้รับอีกจำนวน ๑,๐๐๙,๓๙๓.๒๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าทดแทนเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นเงิน ๑,๐๐๙,๓๙๓.๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในแต่ละช่วงเวลานับแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามแต่ไม่เกินร้อยละ ๕.๓๕ ต่อปี และดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องคดีต้องไม่เกิน ๗๙,๘๕๒.๘๓ บาท ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖/๒๕๕๙)

ในการพิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน แม้จะฟังได้ว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณากำหนดโดยคำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน ราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ราคาของอสังหาริมทรัพย์

ที่มีการตราค่าไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ในวันที่มีการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนแล้วก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าการกำหนดค่าทดแทนดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้คำนึงถึงความเสียหายที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้รับประกอบด้วย กรณีย่อมไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

กรณีที่มีการเวนคืนที่ดินภายในห้าปีนับแต่วันที่เจ้าของได้ที่ดินนั้นมา การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินจะต้องกำหนดให้ไม่ต่ำกว่าราคาที่ดินในขณะที่เจ้าของได้ที่ดินนั้นมา ตามนัยมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ นั้น จะต้องเป็นกรณีที่เมื่อพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญและมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กำหนดแล้ว ปรากฏว่ามีราคาต่ำกว่าราคาที่เจ้าของได้ที่ดินนั้นมา ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าราคาค่าทดแทนที่พิจารณาได้มีราคาสูงกว่า เจ้าของที่ดินจึงชอบที่จะได้รับค่าทดแทนตามจำนวนที่พิจารณาได้ดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริเวณตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รวมจำนวน ๑๘๔ แปลง มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๐๓๕ ไร่ ๓ งาน ๘๒ ตารางวา โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินดังกล่าวจากบริษัท ท. ราคาเฉลี่ยตารางวาละ ๕๘๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์การซื้อขายที่ดิน เพื่อจัดทำศูนย์อุตสาหกรรมสระบุรี ต่อมากรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีโครงการจะก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ จึงมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๕ ปรากฏว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวมจำนวน ๒๓ แปลง คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณาเห็นชอบให้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินในท้องที่ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในจำนวนเนื้อที่ ๔๙ ไร่ ๓ งาน ๘๗ ตารางวา คิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๕,๑๖๙,๓๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ขอเพิ่มเงินค่าทดแทนแต่ไม่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชำระเงิน



ค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพิ่มขึ้นจากที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดไว้อีกเป็นเงินจำนวน ๑๕,๙๒๙,๐๒๗.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อกรณีการเวนคืนตามคดีนี้ไม่ปรากฏว่า มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะ ดังนั้น การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงต้องกำหนดโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ตามที่บทบัญญัติมาตรา ๔๙ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในวันที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ ไม่มีหลักฐานการซื้อขายที่ดินในบริเวณเดียวกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่มีสภาพและทำเลที่ตั้งเหมือนหรือคล้ายคลึงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี คงปรากฏแต่ราคาซื้อขายก่อนวันดังกล่าว โดยมีการซื้อขายที่ดินที่มีสภาพและทำเลที่ตั้งเหมือนหรือคล้ายคลึงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒ แปลง แปลงหนึ่งมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๑๑ ตารางวา ซื้อขายกันในราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นราคาไร่ละ ๑๐๔,๖๕๗.๒๔ บาท หรือตารางวาละ ๒๖๑.๖๔ บาท อีกแปลงหนึ่งมีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา ซื้อขายกันในราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นราคาไร่ละ ๗๘,๔๓๑.๓๗ บาท หรือตารางวาละ ๑๙๖.๐๗ บาท ในส่วนของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใช้บังคับอยู่ในปีที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลใช้บังคับนั้น ที่ดินของผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒๒ แปลง มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในราคาไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๒๕๐ บาท ส่วนที่ดินอีกแปลงหนึ่งมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ไร่ละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๖๐๐ บาท สำหรับราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ มีราคาต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เป็นอย่างมาก และเมื่อได้คำนึงถึงสภาพและทำเลที่ตั้ง และสภาพประโยชน์การใช้สอยประกอบไปด้วยแล้ว การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดีตามราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยของที่ดินทั้งสองแปลงที่มีสภาพและทำเลที่ตั้งเหมือนหรือคล้ายคลึงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนโดยคำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ มีผลใช้บังคับ ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ในวันที่มีการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น

เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนแล้ว แต่โดยที่เชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินซึ่งติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันรวมจำนวน ๑๘๔ แปลง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๒,๐๓๕ ไร่ ๓ งาน ๘๒ ตารางวา หรือ ๘๑๔,๓๘๒ ตารางวา โดยมีวัตถุประสงค์ในการซื้อที่ดินเพื่อจัดทำศูนย์อุตสาหกรรมสระบุรี สำหรับสร้างโรงงานอุตสาหกรรมครบวงจรและแสวงหาผลประโยชน์ ผลกำไรจากการให้เช่าพื้นที่ หรือขายแก่บุคคล นิติบุคคลอื่น ๆ เมื่อที่ดินบางส่วน จำนวน ๒๓ แปลง ถูกเวนคืนจำนวน ๔๙ ไร่ ๓ งาน ๘๗ ตารางวา หรือ ๑๙,๘๘๗ ตารางวา ย่อมเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการเวนคืน การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับดังกล่าวประกอบด้วย จึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และเมื่อมีการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำตามโครงการของกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่อยู่ติดต่อกันถูกแบ่งแยกออกเป็นที่ดิน ๒ ผัง ไม่อาจใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของผู้ฟ้องคดีได้ และเมื่อคำนึงถึงความเสียหายที่ได้รับ ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับค่าทดแทนความเสียหายเพิ่มอีกร้อยละ ๕๐ ของเงินค่าทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อปรากฏว่าที่ดินที่ถูกเวนคืนส่วนหนึ่งของผู้ฟ้องคดีอยู่ในหน่วยที่ ๔ ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ระยะ ๔๐ เมตร ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดราคาในอัตราไร่ละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๑ ไร่ ๙๓ ตารางวา หรือ ๔๙๓ ตารางวา จึงเห็นควรเพิ่มค่าทดแทนที่ดินส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นราคาตารางวาละ ๙๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจำนวน ๔๔๓,๗๐๐ บาท และที่ดินที่ถูกเวนคืนอีกส่วนหนึ่งอยู่ในหน่วยที่ ๕ ที่ดินนอกจากหน่วยที่ ๑ ถึงหน่วยที่ ๔ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดราคาในอัตราไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๒๕๐ บาท จำนวน ๔๘ ไร่ ๒ งาน ๙๔ ตารางวา หรือ ๑๙,๔๙๔ ตารางวา เห็นควรเพิ่มค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นราคาตารางวาละ ๓๗๕ บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๗,๓๑๐,๒๕๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทั้งสิ้นจำนวน ๗,๗๕๓,๙๕๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๕,๑๖๙,๓๐๐ บาท อธิบดีกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงต้องจ่ายค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกเป็นเงินจำนวน ๒,๕๘๔,๖๕๐ บาท ทั้งนี้ แม้ตามคดีนี้จะป็นกรณีที่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนภายในห้าปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ที่ดินนั้นมา แต่โดยที่เมื่อได้กำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่รัฐธรรมนูญและมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กำหนดให้ต้องคำนึงถึงแล้ว ปรากฏว่าเงินค่าทดแทนที่กำหนดไม่ได้สูงกว่าราคาที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีซื้อมา แต่กลับต่ำกว่า ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับเงินค่าทดแทนตามจำนวนที่กำหนดให้ กรณีนี้ไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๒๒



แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ที่จะต้องได้รับการกำหนดเงินค่าทดแทน ไม่ต่ำกว่าราคาที่ดินในขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้ที่ดินนั้นมา พิพากษาให้อธิบดีกรมชลประทานจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกเป็นเงินจำนวน ๒,๕๕๔,๖๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าวในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน ตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละประเภท แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔/๒๕๕๙)

การพิจารณาราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามhythาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ นั้น แม้ว่าโดยปกติแล้วจะไม่อาจนำราคาซื้อขายที่ดินที่ได้ทำการซื้อขายหลังวันที่พระราชกฤษฎีกาฯ ใช้บังคับ มาใช้เทียบเคียงเป็นราคาดังกล่าวได้ แต่เมื่อมีกรณีที่น่าเชื่อว่าราคาซื้อขายที่ดินภายหลังวันที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ ไม่น่าจะสูงกว่าราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดในวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับมากนัก กรณีจึงอาจนำราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าว ซึ่งมีทำเลที่ตั้งอยู่ในตารางราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในหน่วยโซนและบล็อกเดียวกับที่ดินที่ถูกเวนคืนมาใช้เทียบเคียงว่าเป็นราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินที่ถูกเวนคืน เพื่อพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืนให้ได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดรวม ๓ แปลง เนื้อที่ ๓๙/๑๐ ตารางวา เท่ากันทุกแปลง ซึ่งที่ดินทั้งหมดอยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๖ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยพิจารณาจากราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ในอัตราไร่ละ ๓๕,๙๑๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจ จึงอุทธรณ์ขอเพิ่มค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรกำหนดค่าทดแทนความเสียหายโดยพิจารณาจากสภาพความเสียหายของที่ดิน ฯลฯ ตามความเหมาะสมของที่ดินเป็นราย ๆ ไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๕๐ โดยกรณีที่ดินของผู้ฟ้องคดีเห็นควรกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายให้อีกร้อยละ ๕๐ เป็นไร่ละ ๕๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งรัฐมนตรีฯ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจราคาค่าทดแทนที่ดินที่ได้รับ จึงนำคดี

มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นจากราคาไร่ละ ๕๔๐,๐๐๐ บาท เป็นไร่ละ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ จะมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๖ บริเวณใกล้เคียงที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีการซื้อขายที่ดิน โดยมีที่ดินแปลงหนึ่ง คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๒๕ เนื้อที่ ๔๖^๒/_{๑๐๐} ตารางวา ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ซื้อขายกันเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ในราคาไร่ละ ๒,๒๙๔,๓๗/๒ บาท หรือตารางวาละ ๕,๗๓๕.๙๓ บาท นอกจากนี้ภายหลังวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ มีการซื้อขายที่ดินกันจำนวน ๒ แปลง คือ การซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๑๓ เนื้อที่ ๖๐^๓/_{๑๐๐} ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยในส่วนของที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๓,๔๑๐ บาท และการซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๙๗๐๓ เนื้อที่ ๔๐^๓/_{๑๐๐} ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยในส่วนของที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๓,๔๑๐ บาท พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้โดยปกติทั่วไปแล้ว จะไม่อาจนำราคาซื้อขายที่ดินที่ได้ทำการซื้อขายกันก่อนที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนใช้บังคับนานกว่าเก้าเดือนเศษขึ้นไปและราคาซื้อขายที่ดินที่ได้ทำการซื้อขายหลังวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับมาใช้เทียบเคียงว่าเป็นราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนตามที่เป็อยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาราคาซื้อขายที่ดินที่ปรากฏข้างต้นแล้วเห็นว่า ราคาซื้อขายที่ดินจำนวนเนื้อที่ใกล้เคียงกันที่ทำการซื้อขายก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ นานไม่ถึง ๑ ปี ยังสูงกว่าราคาซื้อขายหลังวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวนานไม่ถึง ๑ ปี ประกอบกับเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ มิได้เป็นไปเพื่อสร้างถนนใหม่หรือขยายถนนเพิ่มให้กว้างขึ้นโดยเพิ่มช่องจราจร แต่เป็นไปเพื่อขยายระยะมองเห็นของทางหลวงแผ่นดิน อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์และราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง กรณีจึงไม่น่าเชื่อว่าราคาซื้อขายที่ดินในบริเวณเดียวกันกับที่ดินที่ต้องเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ทำการซื้อขายกันภายหลังวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ จะสูงกว่าราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ มากนัก ดังนั้น จึงอาจนำราคาซื้อขายที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๒๑๓ และเลขที่ ๑๙๗๐๓ ซึ่งมีทำเลที่ตั้งอยู่ในตารางราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ



ในหน่วย โชน และบล็อกเดียวกันกับที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีทั้งสามแปลง มาใช้เทียบเคียง ว่าเป็นราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี ตามที่เป็นอยู่ในวันใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามนัยมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ พิพากษาให้เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสามแปลงของผู้ฟ้องคดีจากราคา ตารางวาละ ๑,๓๕๐ บาท เป็นตารางวาละ ๓,๔๑๐ บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ ได้รับเพิ่มขึ้น เป็นเงินจำนวน ๒๔๖,๕๘๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ย เงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดี เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๓/๒๕๕๙)

ในการนำราคาซื้อขายที่ดินแปลงข้างเคียงมาพิจารณากำหนดเงิน ค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน ที่ดินแปลงที่จะนำมาเปรียบเทียบพึงต้องมีสภาพทำเลที่ตั้ง เหมือนกันกับที่ดินที่ถูกเวนคืน นอกจากนี้ราคาซื้อขายที่ดินที่จะนำมาเปรียบเทียบ จะต้องไม่เป็นราคาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๐๐๐๑ เนื้อที่ ๑๗ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านพักเลขที่ ๔๐/๓๒๑ (ทาวน์เฮาส์ ๒ ชั้น) และที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๐๐๐๐๒ เนื้อที่ ๑๖ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านพักเลขที่ ๔๐/๓๒๒ (ทาวน์เฮาส์ ๒ ชั้น) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีอยู่ในแนวเขตที่ดินบริเวณที่ที่จะเวนคืน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณามีมติกำหนด ค่าทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีในอัตราตารางวาละ ๓๗,๗๓๐ บาท เท่าราคาซื้อขายที่ดิน แปลงข้างเคียงเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๗ ซึ่งมากกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มีราคาตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท กำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างบ้านพัก เลขที่ ๔๐/๓๒๑ เป็นเงิน ๑,๐๒๔,๕๘๒ บาท และสิ่งปลูกสร้างบ้านพักเลขที่ ๔๐/๓๒๒ เป็นเงิน ๗๓๕,๐๑๗ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอค่าทดแทนที่ดินเพิ่มเป็นราคาตารางวาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ขอเพิ่มค่าทดแทน สิ่งปลูกสร้างบ้านพักเลขที่ ๔๐/๓๒๑ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท สิ่งปลูกสร้างบ้านพักเลขที่ ๔๐/๓๒๒ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ พิจารณาแล้วเห็นควรชดเชย ความเสียหายของการเวนคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกร้อยละ ๒๐ โดยมีมติให้เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดิน

ทั้งสองแปลงจากตารางวาละ ๓๗,๗๓๐ บาท เป็นตารางวาละ ๔๕,๒๗๖ บาท กำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างบ้านพักเลขที่ ๔๐/๓๒๑ เพิ่มขึ้น ๓๘,๐๘๑ บาท และสิ่งปลูกสร้างบ้านพักเลขที่ ๔๐/๓๒๒ เพิ่มขึ้น ๓๓,๔๘๘ บาท รวมทั้งกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย และได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าราคาค่าทดแทนที่ได้รับยังไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนการเวนคืนให้ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๒,๙๒๔,๓๗๔ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีค่าทดแทนที่ดิน คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เปรียบเทียบกับราคาซื้อขายที่ดินและกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินเป็นรายแปลง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ เห็นว่าที่ดินบริเวณใกล้เคียงที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีมีราคาซื้อขายเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๗ อันเป็นการซื้อขายในเวลาใกล้เคียงกับวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนตามคดีนี้ใช้บังคับในราคาอัตราตารางวาละ ๓๗,๗๑๓ บาท จึงมีมติกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงตามราคาดังกล่าว และต่อมาในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ เห็นว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินในโครงการบ้านจัดสรร (ทาวน์เฮ้าส์) สภาพทำเลที่ดินที่ถูกเวนคืนอยู่ห่างจากถนนพหลโยธินประมาณ ๑๕๐ เมตร ถึง ๒๕๐ เมตร ห่างจากถนนเกษตรศาสตร์-นวมินทร์ (สุขาภิบาล ๑) ประมาณ ๕๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวก เป็นสภาพทำเลที่ดี ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการถูกเวนคืนจากการย้ายที่อยู่อาศัยและต้องสูญเสียสภาพทำเลในการค้าขาย จึงมีมติชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกร้อยละ ๒๐ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดโดยเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงจากตารางวาละ ๓๗,๗๓๐ บาท เป็นตารางวาละ ๔๕,๒๗๖ บาท ทั้งนี้ สำหรับกรณีราคาซื้อขายที่ดินแปลงอื่นในบริเวณใกล้เคียง ปรากฏว่าการซื้อขายที่ดินจำนวน ๒ แปลง เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ในราคา ๙๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นราคาตารางวาละ ๕๙,๓๗๕ บาท และเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ในราคา ๖๖๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นราคาตารางวาละ ๔๑,๖๘๗.๕๐ บาท เป็นการซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จึงไม่อาจนำราคาดังกล่าวมาใช้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ส่วนกรณีราคาซื้อขายที่ดินอีกจำนวน ๓ แปลง ในหมู่บ้านพหลโยธินนั้น เห็นว่าที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวอยู่ในหมู่บ้านพหลโยธิน ซึ่งอยู่ติดถนนพหลโยธินตั้งอยู่คนละฝั่งถนนกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีและอยู่ห่างจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีประมาณ ๑๕๐ เมตร ถึง ๒๕๐ เมตร สภาพและทำเลที่ตั้งของที่ดินย่อมแตกต่างกัน จึงไม่อาจนำราคาดังกล่าวมาใช้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้เช่นกัน กรณีจึงเห็นว่าราคาค่าทดแทนที่ดิน



ที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีในราคาตารางวาละ ๔๕,๒๗๖ บาท เป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ค้ำนึ่งถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย จึงชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประกอบกับมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๕) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว

กรณีค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีมติกำหนดโดยจะหักค่าเสื่อมราคาไว้ด้วย แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้กำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างโดยไม่หักค่าเสื่อมราคาทุกรายการ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นตามจำนวนค่าเสื่อมราคาที่เคยถูกหักออกไป และกรณีไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งให้เห็นว่า ในขั้นตอนการสำรวจมีวัสดุรายการใดขาดตกหล่น หรือในการคำนวณราคามีความบกพร่องผิดพลาดในรายการใด จึงฟังได้ว่า เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสำรวจและคำนวณราคาส่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว อย่างไรก็ตาม การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีโดยนำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ มาใช้เป็นฐานในการคิดคำนวณ ทั้งที่ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีการประชุมกำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ สมควรกำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างโดยค้ำนึ่งถึงค่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ อันเป็นช่วงเวลาทีคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นผลให้เงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่มูลค่าของสิ่งปลูกสร้างตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และในวันที่มีการประชุมกำหนดเงินค่าทดแทนดังกล่าว จึงเห็นว่าการกำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี จึงสมควรใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ มาเป็นฐานในการคิดคำนวณเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วจำนวนเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างบ้านพักเลขที่ ๔๐/๓๒๑ โดยไม่รวมค่าถมดินจะเพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๒๓,๓๐๑ บาท และจำนวนเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างบ้านพักเลขที่ ๔๐/๓๒๒ โดยไม่รวมค่าถมดินจะเพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๑๑,๒๗๙ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๓๔,๕๘๐ บาท

กรณีค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้มีมติกำหนดเงินค่าทดแทน

ความเสียหายจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้อุทธรณ์ตามแนวทางที่กำหนดไว้ ได้แก่ กำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากต้องย้ายที่อยู่อาศัยเดิมไปจัดหาที่อยู่ใหม่ให้เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทุกราย และสำหรับรายที่มีคำขอให้กำหนดค่าเสียโอกาสทางการค้าหรือสูญเสียสภาพทำเลการค้าโดยไม่ปรากฏหลักฐานที่รับฟังได้ประกอบคำขอ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เห็นว่าคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดค่าเช่าร้อยละ ๒.๕ ของค่าปลูกสร้างใหม่ให้ส่วนหนึ่งแล้ว และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้กำหนดค่าเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับรายที่ต้องย้ายที่อยู่อาศัยหรือต้องย้ายถิ่นที่อยู่แล้ว จึงไม่กำหนดเงินค่าทดแทนตามคำขอดังกล่าวให้อีก จึงเห็นว่าการที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ พิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนที่คำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายโดยครบถ้วน จึงชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว

พิพากษาให้กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จ่ายเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเพิ่มแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๓๔,๕๕๐ บาท ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มิคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๘/๒๕๕๙)

๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง

โดยที่มูลค่าการก่อสร้างในแต่ละช่วงเวลา ย่อมมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ และโดยทั่วไปจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ นำบัญชีมาตรฐานราคาค่าร้อยละประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นระยะเวลาก่อนที่จะมีการจ่ายค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีถึง ๔ ปี มากำหนดค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้ฟ้องคดี ราคาค่าทดแทนดังกล่าว จึงมิใช่ราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ หรือในวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดค่าทดแทนเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ จึงไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด ตั้งอยู่ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๙ ตารางวา ถูกเวนคืนบางส่วน เนื้อที่ ๒ ไร่ ๙๙ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างและพืชผลตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำตามโครงการฝายคลองท่าหน คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณามีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ ให้นำราคาค่าทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครงการฝายคลองท่าหน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดไว้เพื่อใช้ในการเจรจา ประรองดองตกลงซื้อขายกับเจ้าของที่ดินก่อนมีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับมากำหนด เป็นค่าทดแทนที่ดินสำหรับการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ โดยให้ปรับค่าทดแทนที่ดิน ให้สูงขึ้นเฉพาะหน่วยที่ดินที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ สูงกว่า และได้กำหนดที่ดินที่ถูกเวนคืนออกเป็นโซน บล็อก และหน่วยตามการแบ่งโซนของสำนักประเมิน ราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ทั้งยังได้เพิ่มระยะห่างจากถนนจากเดิม ๔๐ เมตร เป็น ๑๐๐ เมตร ส่วนกรณีค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้ใช้บัญชี มาตรฐานราคาค่าซื้อขาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓ หากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างมีลักษณะพิเศษกว่า บัญชีมาตรฐานดังกล่าวให้คำนวณราคาค่าทดแทนตามราคาวัสดุและค่าแรงปัจจุบัน และกรณี ค่าทดแทนต้นไม้ให้กำหนดตามบัญชีรายละเอียดค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผลที่ถูกเขตชลประทาน โครงการฝายคลองท่าหนที่คณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อชลประทาน พิจารณากำหนดไว้เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๒ และวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ทั้งนี้ กรณีของผู้ฟ้องคดีได้รับการกำหนดค่าทดแทนที่ดินในอัตราตารางวาละ ๓๐๐ บาท ที่ดินถูกเวนคืน ๒ ไร่ ๙๙ ตารางวา รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดิน ๒๖๙,๗๐๐ บาท ค่าทดแทนต้นไม้ จำนวน ๓๓ รายการ รวมเป็นเงิน ๒๘๓,๙๐๐ บาท ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ๔ รายการ คือ บ้านไม้-คอนกรีต ๒ ชั้น เป็นเงิน ๖๗๒,๑๙๑.๘๕ บาท ยุ้งข้าว เป็นเงิน ๓๘,๘๙๐.๒๘ บาท โรงเรือนทั่วไป เป็นเงิน ๔๑,๒๕๓.๓๐ บาท และบ่อน้ำตื้น เป็นเงิน ๕,๕๐๕.๑๒ บาท รวมค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ทั้ง ๔ รายการ เป็นเงิน ๗๕๗,๘๔๐.๕๕ บาท รวมค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดี ทั้งสิ้น ๑,๓๑๑,๔๔๐.๕๕ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ขอเพิ่มเงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปติดต่อขอรับเงิน ค่าทดแทน กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงวางเงินค่าทดแทนโดยฝากไว้กับธนาคาร เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัย ให้ยื่นราคาค่าทดแทนตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง